

**DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S**

ASOVELEÑOS S.A.S.

ACTO CONSTITUTIVO

En el municipio de _____, siendo las _____(a.m./p.m.), del día _____ de _____ del año 2026, se reunieron en *carrera 5 N° 6 - 84* las siguientes personas:

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN			DOMICILIO
		Tipo de Identificación	Número	Lugar de Expedición	
1	Nidia Lucia Grandas Castañeda	C.C.	63'325.685	Bucaramanga	Vélez - Santander
2	José Carmelino Caicedo Fajardo	C.C.	19'370.773	Bogotá DC	Barbosa
3	Marco Hernando Morales González	C.C.	13'955.713	Vélez - Santander	Vélez - Santander
4	Pedro Alonso Rivera González	C.C.	5'787.971	Vélez - Santander	Vélez - Santander
5	Carlos Arturo Rivera	C.C.	13'950.839	Vélez - Santander	Vélez - Santander
6	Fredy Antonio Perdomo Pinzón	C.C.	79'970.931	Bogotá DC	Moniquirá

7	Yebrail Garzón Morales	C.C.	13'955.383	Vélez - Santander	Vélez - Santander
8	Norma Aidali Quitian	C.C.	23'783.280	Barbosa Santander	Moniquirá
9	Luis Carlos Molina	C.C.	79'436.470	Bogotá DC	Bogotá DC
10	Mauricio Rodríguez Jiménez	C.C.	13'955.875	Vélez - Santander	Vélez - Santander
11	Claudia Patricia Serrano Pardo	C.C.	1.101'752.294	Vélez - Santander	Vélez - Santander
12	Carlos German Martínez Díaz	C.C.	13'950.034	Vélez - Santander	Vélez - Santander
13	Etelvina León González	C.C.	63'434.230	Vélez - Santander	Vélez - Santander
14	Consuelo Pardo de Serrano	C.C.	13'951.512	Vélez - Santander	Vélez - Santander
15	Jaime Díaz Roa	C.C.	5'779.278	Vélez - Santander	Vélez - Santander
16	Said Díaz Camacho	C.C.	13'955.261	Vélez - Santander	Vélez - Santander
17	Reinaldo Mateus	C.C.	5.786.599	Vélez - Santander	Vélez - Santander

Quienes para todos los efectos se denominarán los constituyentes y mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:

Estatutos

Capítulo I

Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Duración y Objeto Social

ARTÍCULO 1.- Nombre.- La compañía que por este documento se constituye es una Sociedad por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, con nacionalidad colombiana, denominada ASOVELEÑOS S.A.S. y podrá utilizar la sigla ASOVELEÑOS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “Sociedad por Acciones Simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”.

ARTÍCULO 2.- Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal: La compra, venta, producción, transformación, procesamiento, empaque, fabricación, distribución, comercialización, y transporte de productos alimenticios derivados de la guayaba, leche y otras frutas, productos de dulcería y confitería, así como otros productos alimenticios en los que se decida incursionar por voluntad de los accionistas, en todo el territorio nacional o en el exterior.

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

ARTÍCULO 3.- Domicilio. - El domicilio principal de la sociedad será el municipio de Vélez en el departamento de Santander y su dirección para notificaciones judiciales será la carrera 5 N° 6 – 84. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 4.- Término de duración. - El término de duración será indefinido.

Capítulo II

Capital, Acciones y Régimen de las Acciones

ARTÍCULO 5.- Capital Autorizado, El capital autorizado de la sociedad es:

CAPITAL AUTORIZADO		
VALOR TOTAL	N° ACCIONES	VALOR NOMINAL
\$1.200'000.000	1200	1'000.000

Y

ARTÍCULO 6.- Capital Suscrito. - El capital suscrito inicial de la sociedad es:

CAPITAL SUSCRITO		
VALOR TOTAL	N° ACCIONES	VALOR NOMINAL
\$580'000.000	580	1'000.000

Los accionistas han suscrito el capital de la siguiente forma:

	Accionista	N° de acciones	Valor	% capital suscrito	% capital autorizado
1	Nidia Lucia Grandas Castañeda	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
2	José Carmelino Caicedo Fajardo	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
3	Marco Hernando Morales Gonzalez	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
4	Pedro Alonso Rivera Gonzalez	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
5	Carlos Arturo Rivera	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
6	Fredy Antonio Perdomo Pinzón	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
7	Yebrail Garzón Morales	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
8	Norma Aidali Quitian	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
9	Luis Carlos Molina	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
10	Mauricio Rodríguez Jiménez	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
11	Claudia Patricia Serrano Pardo	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%

1 2	Carlos German Martínez Díaz	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
1 3	Etelvina León González	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
1 4	Consuelo Pardo de Serrano	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
1 5	Jaime Díaz Roa	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
1 6	Said Díaz Camacho	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%
1 7	Reynaldo González	40	\$40'000.000	5,8823 %	2,8125%

ARTÍCULO 7.- Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es:

CAPITAL PAGADO		
VALOR TOTAL	N° ACCIONES	VALOR NOMINAL
\$580.000.000	580	\$580'000.000

Los accionistas han pagado el capital de la siguiente forma:

	Accionista	N° de accione s	Valor	% capital pagado	% capital autorizad o
1	Nidia Lucia Grandas Castañeda	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
2	José Carmelino Caicedo Fajardo	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
3	Marco Hernando Morales Gonzalez	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
4	Pedro Alonso Rivera Gonzalez	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
5	Carlos Arturo Rivera	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
6	Fredy Antonio Perdomo Pinzón	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
7	Yebrail Garzón Morales	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%

8	Norma Aidali Quitian	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
9	Luis Carlos Molina	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
10	Mauricio Rodríguez Jiménez	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
11	Claudia Patricia Serrano Pardo	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
12	Carlos German Martínez Díaz	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
13	Etelvina León González	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
14	Consuelo Pardo de Serrano	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
15	Jaime Díaz Roa	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
16	Said Díaz Camacho	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%
17	Reynaldo González	40	\$40'000.000	5,8823%	2,8125%

Parágrafo primero. Forma, Términos en los que se pagará el capital y Reserva Legal. - El monto de capital suscrito inicial por pagar se cancelará, en dinero efectivo, a la fecha de Constitución de la sociedad obrante en el presente documento.

Aun cuando no es de la naturaleza de la forma societaria los accionistas convienen que se aprovisionara hasta el diez por ciento (10%) de sus utilidades liquidas hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito de la sociedad ASOVELEÑOS SAS.

Parágrafo segundo. La Junta Directiva se encargará de vigilar el cumplimiento de esta obligación de pago por cada uno de los accionistas dentro del término anteriormente establecido. En caso de que vencido el término alguno de los accionistas no haya cumplido con su obligación de pagar la totalidad del capital suscrito, la Junta Directiva convocará a una Asamblea General de Accionistas para declarar en mora al accionista incumplido en el pago y como consecuencia de ello, este no podrá ejercer los derechos inherentes de sus acciones, incluyendo el de la toma de decisiones y los de elegir o ser elegido para los órganos de administración o representación de la sociedad.

Parágrafo tercero. Procedimiento en caso de mora en el pago de las acciones. Si pasados tres (03) meses de la declaración en mora, el accionista no se ha puesto al día con sus obligaciones, se convocará por la junta directiva o el representante

legal a la Asamblea General de accionistas, que deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) de las acciones y con aprobación del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes, elegirá entre las siguientes opciones:

1. Hacer uso de la reserva especial para adquisición de acciones y llevar a cabo una readquisición de acciones. Para ello se llevará a cabo el procedimiento de acuerdo con lo establecido en el REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de ASOVELEÑOS SAS acordado desde el momento de la constitución por los accionistas iniciales.
2. Retirar al accionista moroso las acciones y las colocará en venta de forma inmediata respetando el REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de ASOVELEÑOS SAS, que los accionistas iniciales han acordado establecer en los presentes estatutos.
3. Acudir directamente al cobro judicial.

En los eventos contemplados en los numerales 1 y 2 los dineros que se reciban de dicha operación entran a formar parte de la cuenta de capital y sustituyen los que no entregó el accionista moroso en su debida oportunidad y el remanente, si queda, se debe devolver al accionista.

ARTÍCULO 8.- Derechos que confieren las acciones. - En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponden los siguientes derechos:

- a) El de deliberar y votar en la Asamblea general de Accionistas de la Sociedad;
- b) El de elegir y poder ser elegido como miembro dentro de los órganos sociales o en cualquiera de los cargos dentro de la sociedad.
- c) El de participar en la producción de la sociedad de acuerdo a su participación accionaria, la indicación se establecerá en acuerdo privado comercial previa aprobación en Asamblea General de Accionistas.
- d) El de percibir beneficios sociales establecidos en forma proporcional a su participación en el capital de la sociedad de acuerdo a los resultados que arrojen los balances de fin de ejercicio;
- e) El de poder adquirir acciones en caso de que la sociedad realice emisión de acciones a efectos de capitalizar o para cualquier fin propuesto, en aras de respetar el principio de igualdad accionaria que rige esta sociedad por la libre determinación de los accionistas iniciales.
- f) El de poder adquirir acciones en caso de que cualquier accionista decida desprenderse de su participación y la sociedad no pueda o no quiera readquirir

las acciones, siendo a la vez que un derecho un deber para poder mantener incólume el principio de igualdad material que rige esta sociedad.

- g) El de inspeccionar libremente los libros y documentos de la sociedad, mínimo dentro de los cinco (05) días hábiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en los eventos previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008;
- h) El de recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte de los activos sociales en forma proporcional a su participación en el capital de la sociedad, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiere siempre que se respete el principio de igualdad accionaria y el carácter intuito personae de los accionistas iniciales y la restricción para que terceros adquieran la calidad de accionistas salvo que se trate de descendientes o representantes de los accionistas iniciales, en todo caso quien ostente la calidad de accionista respetará la voluntad inicial de igualdad accionaria y el carácter intuito personae que rige desde sus inicios esta sociedad por cuenta de la libre voluntad de los accionistas iniciales quienes propenderán porque siempre se mantenga la composición accionaria en forma proporcional entre todos los accionistas. En todo caso la propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.

Parágrafo: CLAUSULA DE NO COMPETENCIA. Se establece la prohibición para los accionistas iniciales o sus descendientes, legatarios, donatarios o cesionarios durante la vigencia de su calidad de accionistas y por un periodo posterior de cinco (05) años a la pérdida o abandono de la calidad de accionista, para que esté tenga la posibilidad de iniciar, participar o asesorar negocios que compitan directa o indirectamente o capten los clientes de la sociedad o aquellas conductas que se puedan considerar contrarias a la buena fe comercial entre estas las siguientes:

Desviación de clientela: Captar clientes de la sociedad utilizando medios contrarios a las sanas costumbres o valiéndose de la información que llegue a su conocimiento por cuenta de la gestión comercial de la sociedad.

Desorganización: Alterar o buscar desorganizar internamente la sociedad en beneficio de un competidor.

Confusión: Crear estrategias para que los consumidores confundan los productos de la sociedad o establecimientos propios de la sociedad en beneficio de los de la competencia.

Engaño: Dar indicaciones falsas o información que induzca al público a error sobre los productos de la sociedad.

Descrédito: Difundir información falsa sobre la actividad o los productos de la sociedad en beneficio de un competidor o solo para perjudicar a la sociedad.

Comparación pública: Comparar productos o servicios de manera que se denigre a la sociedad frente a productos de un competidor, salvo que sea información exacta, verdadera y pertinente.

Imitación: Copiar de forma sistemática las prestaciones o iniciativas de la sociedad en beneficio propio o de un competidor, buscando aprovecharse del esfuerzo de la sociedad y sus relaciones comerciales.

Explotación de la reputación ajena: Aprovecharse indebidamente de los beneficios del prestigio industrial o comercial de la sociedad en beneficio propio o de un competidor.

Violación de secretos: Divulgar o explotar secretos industriales o empresariales de la sociedad sin autorización en beneficio propio o de un competidor.

Inducción a la ruptura contractual: Captar personal o clientes incitándolos a incumplir sus contratos con la sociedad en beneficio propio o de un competidor.

Violación de normas: Adquirir para si o para un tercero ventaja competitiva significativa en el mercado infringiendo la buena fe comercial y las normas jurídicas que regulen las acciones.

Pactos desleales de exclusividad: Promover a favor propio o de un tercero cláusulas que restrinjan de manera injustificada la libertad de la sociedad frente a quien lo promueva (accionista) o un tercero competidor en el mercado.

SANCION POR VIOLACIÓN A LA CLÁUSULA DE NO COMPETENCIA. Se sancionara a los accionistas iniciales o sus descendientes, legatarios, donatarios o cesionarios con la siguiente cláusula penal o estimación anticipada de perjuicios para el caso en que uno, varios o cualquier accionista o sus descendientes, legatarios, donatarios o cesionarios que valiéndose de la información, conocimiento de la sociedad y sus relaciones comerciales a la que tienen acceso respecto de la sociedad, pudieran llegar a ejecutar una o cualquiera de las conductas antes descritas en beneficio propio o de un tercero frente a la sociedad, siendo establecidos los perjuicios por el valor de los utilidades que haya arrojado la relación comercial con dicho cliente en el último año, proyectado para un término de cinco (05) años como mínimo.

PROCEDIMIENTO. Para proceder con la efectividad de la cláusula penal se fijará el valor para su cobro por la vía judicial de la siguiente forma:

Sera exigible en una primera etapa a efectos de su determinación, a través de un requerimiento escrito por parte del representante legal de la sociedad a aquel accionista para que rinda sus descargos frente a la o las conductas de las cuales se le señala señalando los perjuicios proyectados por su conducta. Frente a lo que manifieste el accionista se resolverá en la sociedad a través de su junta directiva a efectos de establecer si se configura de una o cualquiera de las conductas de las cuales se señale.

En caso de establecerse que se configuran una o cualquiera de las conductas se procederá en una segunda etapa, a adelantar proceso de conciliación donde se le

instará al reconocimiento de los perjuicios a efectos de agotar el requisito para acudir ante la SIC (Acción Declarativa y de Condena y Acción Preventiva o de Prohibición) y ante la Jurisdicción Ordinaria.

En caso de no aceptar el accionista implicado, se demandará en las dos vías existentes para este tema, ante la SIC que investiga y sanciona las prácticas desleales con multas de hasta 2.000 SMLMV y mediante proceso verbal por incumplimiento expreso de la obligación estatutaria de respeto de los clientes de la sociedad y de no desviar la clientela y demás conductas expresamente señaladas.

ARTÍCULO 9.- Naturaleza de las acciones. - Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las restricciones para obtener la calidad de accionista para un tercero por el carácter intuitu personae de los accionistas y las demás restricciones para su enajenación en virtud de la aplicación del principio de igualdad accionaria, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos y el REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de ASOVELEÑOS SAS y en todo caso se entiende que atendiendo a la voluntad de los accionistas iniciales estará restringida la vinculación de terceros en calidad de accionistas por un término inicial de diez (10) años que será prorrogable por un término igual al inicial el número de veces que la Asamblea general del accionistas lo decida, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 1258 de 2008. Salvo que se trate de descendientes en primer grado o representantes de los accionistas iniciales que representen la totalidad de la participación accionaria del accionista inicial.

ARTICULO 10.- Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en la ley y los estatutos y de conformidad con lo dispuesto en el REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de ASOVELEÑOS SAS. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas únicamente mediante decisión de la Asamblea General de Accionistas, que deberá ser convocada por cualquier miembro de la Junta Directiva o el Representante Legal de la sociedad con mínimo 10 días hábiles de anticipación a su celebración. Para que la Asamblea pueda deliberar, se requerirá la participación de un número de accionistas, ya sea singular o plural, que represente al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones, y la aprobación del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes. En todo caso la Asamblea será responsable de aprobar el REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de ASOVELEÑOS SAS que desde el acto de constitución se ha establecido y cuya observancia y vigilancia estarán a cargo de la junta directiva y el representante legal de la sociedad

quienes velarán por el cumplimiento de lo acordado para la emisión de dichas acciones y formulará la oferta a los accionistas iniciales en los términos que se prevean en dicho reglamento, como de la misma forma procederá la colocación de acciones o para la adquisición o readquisición de las mismas.

ARTICULO 11.- Capitalización de utilidades. En los casos en los que la sociedad requiera de nueva inyección de capital, se podrá optar por la capitalización de las utilidades. Para ello cualquier miembro de la Junta Directiva o el Representante Legal podrá convocar mediante comunicación escrita emitida con un término de anticipación de por lo menos (10) días hábiles a Asamblea General de Accionistas con la finalidad de someter a votación la decisión. Para que la Asamblea pueda deliberar, se requerirá la participación de un número de accionistas, ya sea singular o plural, que represente al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones, y la aprobación del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes.

ARTICULO 12.- Derecho de preferencia y carácter INTUITO PERSONAE de los accionistas. Es decisión de los miembros en el momento de la constitución de la sociedad que la calidad de accionista obedece a un carácter INTUITO PERSONAE, en razón a un trabajo reconocido como miembros de una entidad, razón por la cual se establece una restricción de diez (10) años prorrogables por un término igual las veces que así lo determine la asamblea general de accionistas para que solo los accionistas iniciales por si mismos o en determinados casos por sus herederos puedan ostentar tal calidad sin que se permita a ningún tercero adquirir tal condición, tampoco se permitirá a ningún accionista o su descendencia, legatarios, donatarios o cesionarios entregar la calidad de accionista a un tercero, haciendo que el derecho de preferencia se aplique de la siguiente forma: En primer lugar se permitirá a la sociedad la readquisición de las acciones de las cuales se quiera desprender un accionista misma que se realizara por el valor nominal sin derecho a obtener una tasación superior de las acciones y con la manifestación desde este acto de que se renuncia a cualquier reclamación futura. En última instancia, si la sociedad no se encuentra en condiciones para readquirir las acciones de las que un accionista quiera desprenderse, será de obligatorio cumplimiento la adquisición o compra a prorrata de las acciones entre los demás accionistas, también por su valor nominal, y para dicho pago contarán con tres (03) meses para cumplir la totalidad del pago, en este evento se podrá fraccionar o dividir porcentualmente la participación accionaria de la cual se quiera desprender el accionista.

En tal sentido, todo accionista que pretenda desprenderse de su participación accionaria total deberá negociar sus acciones en la forma antes descrita.

En todo caso el accionista deberá ofrecer las acciones o la participación accionaria en primer lugar a la sociedad poniendo en conocimiento del Representante Legal tal situación quien deberá informar a la Junta Directiva, para que esta haga uso de la reserva especial para la readquisición de las acciones o participación accionaria y existirá la posibilidad de que la sociedad no readquiera las acciones siempre que

justifique en debida forma la negativa solo por cuenta de iliquidez o por cuenta de una mala situación económica de la sociedad.

Si la sociedad decide no realizar la readquisición de las acciones o la participación accionaria, el accionista que se vaya a desprender de su participación accionaria o una parte de ella solo podrá ofrecerlas acto seguido a los demás accionistas indicando la cantidad de acciones o la participación accionaria a negociar la cual será tasada por el valor nominal del acto de constitución sin posibilidad de solicitar ningún valor adicional pues así lo han dispuesto como forma de desincentivar la posibilidad de que un tercero desee ingresar a esta sociedad pese a las claras limitaciones establecidas para esto, ofrecimiento que se hará por conducto del representante legal de la empresa, quien deberá informarles dicha situación tan pronto la conozca y por un término de 15 días a los accionistas iniciales restantes, dentro de los cuales los accionistas deberán cumplir su obligación de adquirirlas, así los accionistas las tomaran en la fracción o porcentaje de la participación accionaria que sea igual para cada accionista en aras de mantener y garantizar el principio de igualdad accionaria que rige esta sociedad.

Parágrafo primero. En el REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de ASOVELEÑOS SAS, se contempla que las acciones sean negociadas con sujeción al derecho de preferencia y el carácter *intuitu personae* que se le ha brindado a los accionistas desde la constitución de la sociedad, de manera que cada accionista pueda adquirir un número de acciones proporcional a las que tenga en garantía de la igualdad accionaria.

Parágrafo segundo. El derecho de preferencia y el carácter *intuitu personae* a que se refiere este artículo, se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia y carácter *intuitu personae* para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.

Parágrafo tercero. No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.

ARTÍCULO 13.- Valor de las acciones. En todo caso desde el acta de constitución se ha acordado entre los accionistas que para efectos de la protección de la sociedad por el carácter *intuitu personae* de los accionistas y del principio de igualdad accionaria, siempre que se deba negociar cualquier número de acciones el valor de las acciones de la sociedad será el valor nominal fijado desde su constitución atendiendo al carácter *intuitu personae* que reviste a la calidad de accionista y por ende a las acciones que adquiere cada uno, y en aplicación del principio de igualdad accionaria, cualquier cantidad que posea un accionista será igual para los demás accionistas, es decir, su participación accionaria será igual para todos ellos en todo momento en garantía del principio de la igualdad accionaria.

ARTICULO 14.- Clases y Serie de Acciones. - Por decisión de la asamblea general de accionistas, adoptada de acuerdo al quorum y mayoría establecidos para tal fin en los presentes estatutos, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes mismas que a la fecha de creación no están contempladas en los Estatutos y el REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de ASOVELEÑOS SAS. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, este mismo órgano emitirá el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción y el carácter de *intuitu personae*.

Parágrafo primero. Para emitir acciones privilegiadas y establecer el reglamento de colocación de las mismas, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de la totalidad de accionistas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, se regulará el derecho de preferencia y el carácter *intuitu personae* a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en forma proporcional al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.

ARTICULO 15.- Voto Múltiple. - No se emitirán acciones con voto múltiple atendiendo el carácter *intuitu personae* de los accionistas.

ARTÍCULO 16.- Acciones de Pago. - No se emitirán acciones de pago atendiendo el carácter *intuitu personae* de los accionistas.

ARTÍCULO 17- Transferencia de Acciones a una Fiducia Mercantil. - Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.

No obstante, lo anterior, los beneficiarios de la fiducia únicamente podrán ser personas que guarden relación de consanguinidad hasta en segundo (2) grado en línea recta ascendente (padres, abuelos) y descendente (hijos y nietos) con los accionistas iniciales de la sociedad, con la salvedad que no existen accionistas personas jurídicas.

En caso de que se incumpla la condición antes descrita, la Asamblea General de accionistas, estará facultada para excluir al accionista que haya constituido la fiducia incumpliendo la condición antes descrita. Para ello deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas con derecho a voto y la decisión se adoptará mediante el voto favorable de un número singular o plural del cien por ciento (100%)

de los accionistas presentes, excluido el voto del accionista o su descendencia que fuere objeto de estas medidas.

ARTICULO 18.- Restricciones a la Negociación de Acciones o inclusión de terceros en la sociedad en calidad de accionistas, se restringe en razón al carácter intuito personae de los accionistas iniciales.- Durante los primeros diez (10) años de duración de la sociedad no se permitirá el ingreso de terceros como accionistas atendiendo a que esta sociedad se constituye en razón a la calidad o carácter intuito personae de sus accionistas iniciales, término que podrá prorrogarse las veces que la sociedad a través de la Asamblea General de Accionistas lo apruebe por el mismo termino inicial, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que se trate de descendientes en primer grado, un segundo caso será el de los representantes de los accionistas iniciales frente a la totalidad de la participación accionaria siempre que pretendan obtener el reconocimiento de la calidad de accionista y no simplemente ejercer la representación, en tal evento la de obtener la calidad de accionista esta última se sujetará a los Estatutos y sus restricciones y será objeto de decisión que deberá ser confirmada en la asamblea general y requerirá la participación de un número de accionistas, ya sea singular o plural, que represente al menos el setenta por ciento (70%) de las acciones, y la aprobación del cien por ciento (100%) de las acciones presentes. En todos los casos el valor de las acciones será el valor nominal de las acciones desde el acto de constitución de la sociedad sin derecho a obtener una valoración diferente pues así lo han acordado los accionistas iniciales atendiendo la especial condición o el carácter intuito personae de ellos. Al dorso de los títulos que representen la participación accionaria de cada accionista se hará referencia expresa sobre la restricción a que alude este artículo. Esta restricción no quedará sin efecto, ni aunque se realice una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa pues la decisión de los accionistas iniciales es la de restringir el ingreso de terceros en la sociedad por el término señalado.

Parágrafo Primero. - Toda negociación o transferencia de acciones efectuada en contravención a lo previsto en los estatutos será ineficaz de pleno derecho.

ARTÍCULO 19. - Aceptación de nuevos accionistas, diferencias para el caso de descendencia, legatarios, donatarios o cesionarios y representantes de los accionistas iniciales frente a la totalidad de la participación accionaria que pretendan obtener la calidad de accionistas y no ejercer solo la representación del accionista. En cualquier caso, para el reconocimiento de la calidad de accionista de los descendientes en primer grado, legatarios, donatarios o cesionarios de los accionistas iniciales ingresarán a la sociedad sin necesidad de someterse a aceptación por parte de la asamblea general de accionistas, caso contrario a los representantes de los accionistas iniciales frente a la totalidad de la participación accionaria que si deberán contar con la aprobación de la sociedad por votación unánime de los accionistas, que deliberará y tomara la decisión en

asamblea general y requerirá la participación de un número de accionistas, ya sea singular o plural, que represente al menos el setenta por ciento (70%) de las acciones, y la aprobación del cien por ciento (100%) de las acciones presentes.

En caso de que no se trate de descendientes en primer grado, o que un tercero se presente a representar las acciones del accionista inicial se debe diferenciar que una cosa es la representación y otra la calidad de accionista, de tal manera que si lo que se busca es el reconocimiento del tercero como accionista y así se identifique por la sociedad una vez sea rechazado este tercero, la sociedad procederá a comprar las acciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de los presentes estatutos, y las dejará en tesorería para que la junta directiva proceda conforme lo dispuesto en el REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de la Sociedad ASOVELEÑOS SAS.

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la igualdad accionaria entre los accionistas iniciales de la sociedad.

ARTICULO 20.- Cambio de Control- Se restringe por un término inicial de diez (10) años prorrogables por un término igual las veces que así lo decida la asamblea, para que todos los accionistas iniciales puedan negociar por fuera de la sociedad su participación accionaria en el momento de la constitución de la sociedad o la participación que con posterioridad pueda estar en cabeza de una sociedad de la cual haga parte o tenga el control el accionista inicial. Esta restricción se realiza atendiendo el carácter intuitu personae de la calidad de accionista reconocida, y a que la sociedad al nacer constituye una persona diferente a aquellas personas que lo conforman.

En caso de que se presente esta situación y una vez se ponga en conocimiento lo sucedido a la sociedad, será decisión de la Asamblea General de accionistas la posibilidad de ejecutar la facultada de excluir de la sociedad a aquella persona jurídica diferente al accionista inicial, siendo así que se podrá excluir a cualquier persona jurídica diferente al accionista inicial pese a su participación o control, el cual no será justificación ni constituirá causal que haga procedencia la aceptación de esta situación. Para la toma de esta decisión la sociedad en asamblea general de accionistas deliberará y tomara la decisión en la asamblea general y requerirá la participación de un número de accionistas, ya sea singular o plural, que represente al menos el setenta por ciento (70%) de las acciones, y la aprobación del cien por ciento (100%) de las acciones presentes, excluido el voto del accionista que fuere objeto de estas medidas.

Parágrafo primero. – Incumplimiento del deber de información. El incumplimiento del deber de información por parte de cualquiera de los accionistas iniciales, además de la posibilidad de exclusión antes enunciada, podrá dar lugar a una deducción del veinte por ciento (20%) en el valor del reembolso, a título de sanción.

ARTICULO 21.- Muerte de accionista inicial. Cuando uno de los accionistas iniciales fallezca, se deben seguir respetando sus derechos y la igualdad accionaria que es principio pilar y fundamental de esta sociedad, razón por la cual, los herederos tendrán la facultad de hacerse parte de la sociedad, en cuyo caso estos deberán elegir a un representante común para que ejerza los derechos que les corresponde como accionista(s), en lo posible en los términos del artículo 496 del Código General del Proceso a efectos de continuar con el normal funcionamiento de la sociedad, las decisiones se tomarán con los porcentajes necesarios establecidos en la ley o los estatutos para los quórum deliberatorios y decisorios generales y especiales, teniendo en cuenta si han sido reconocidos en cabeza de un (01) solo representante de la totalidad de los descendientes en primer grado, legatarios, donatarios o cesionarios de los derechos del accionista inicial fallecido.

Para ello y hasta tanto sean asignados por sucesión, en lugar del accionista fallecido la Junta Directiva deberá convocar al representante de la participación del accionista fallecido quien a su vez representará a los herederos del accionista fallecido, y representará un paquete accionario indivisible.

Parágrafo primero. – Desacuerdo de los herederos. En caso de que los herederos no se pongan de acuerdo para nombrar al representante de las acciones, el representante legal de la sociedad podrá solicitarle al Juez competente que lo nombre. Si el proceso de sucesión ya fue iniciado el competente para designarlo será el Juez que se encuentre adelantando la sucesión.

Parágrafo segundo. – Adjudicación de herencia. Una vez realizada la sucesión, se procederá a emitir un solo título por el total de las acciones que fueron sucedidas, sin importar que en la adjudicación del paquete accionario se haya efectuado en favor de varios herederos. En este caso en la emisión del título se realizará la indicación precisa de la proporción que corresponde a cada uno de los propietarios de conformidad con la sucesión y como se indicó antes solo se reconocerá un representante del paquete accionario de mutuo acuerdo entre los herederos. Si no existiere acuerdo, la sociedad podrá optar por la exclusión de los accionistas iniciando el trámite establecido en el Artículo 20 de los presentes estatutos atendiendo el principio pilar de esta sociedad de igualdad accionaria.

Capítulo III

Dirección, Administración, Representación Y Revisoría Fiscal De La Sociedad

ARTÍCULO 22.- Órganos de la sociedad. - La dirección, administración y representación de la sociedad serán ejercidas por los siguientes órganos principales. a. La Asamblea General de Accionistas; b. La Junta Directiva y c. El representante legal. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

Parágrafo primero.- La sociedad podrá nombrar un representante legal suplente quien reemplazará al representante legal principal en sus ausencias temporales y absolutas, con las mismas atribuciones y facultades de este debiendo establecerse claramente que se considera una ausencia temporal y que se considera una ausencia absoluta.

Se considerarán ausencias temporales: Las Licencias (por enfermedad, maternidad o estudios o cualquiera de las contempladas en la normatividad laboral y contempladas a su vez en el Reglamento Interno de Trabajo), vacaciones, incapacidades temporales y suspensiones provisionales del cargo.

Se considerarán ausencias absolutas: fallecimiento, renuncia aceptada, destitución, sanción para ejercer el comercio, incapacidad física permanente, condena judicial.

Parágrafo segundo. - La figura de representante legal podrá ser ejercida restrictivamente por un accionista a elección de la Asamblea General de Accionistas, quien a su vez también podrá ser elegido como miembro de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 23.- Sociedad devenida unipersonal. - La sociedad podrá ser pluripersonal, pero bajo ningún caso será unipersonal. Mientras la sociedad se encuentre vigente se prohíbe que devenga en sociedad con único accionista.

ARTÍCULO 24.- Asamblea general de accionistas. - La asamblea general de accionistas la integran los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año calendario, la Junta Directiva o el Representante Legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.

La asamblea será presidida, por la persona designada por los accionistas que asistan. Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.

Parágrafo primero: Representación de accionistas en la Asamblea. Los accionistas tienen derecho a participar en las reuniones de la asamblea, ya sea personalmente o a través de un poder especial amplio y suficiente, debidamente

autenticado ante notario, y otorgado exclusivamente a favor de una persona natural. Esta persona designada puede ser cualquier individuo persona natural. El poder otorgado debe renovarse cada dos (02) años, y una copia del mismo deberá adjuntarse a cada acta de reunión de la asamblea en la que se desee ejercer dicho poder.

ARTÍCULO 25.- Funciones de la asamblea general de accionistas La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. Son funciones de la asamblea general entre otras:

- a) Aprobar su propio reglamento.
- b) Aprobar el REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de la Sociedad ASOVELEÑOS SAS, cualquiera sea su tipo.
- c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva con sus respectivos suplentes,
- d) Elegir al Revisor Fiscal y su suplente y establecer remuneración.
- e) Elegir el Representante Legal.
- f) Reformar los estatutos.
- g) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e informes de gestión presentados a su consideración por el representante legal o su suplente.
- h) Decretar la disolución y liquidación de la sociedad.
- i) Elegir el liquidador o los liquidadores al hacerse la liquidación.
- j) Las demás funciones inherentes al máximo órgano de la sociedad y que no hayan sido asignadas a otro órgano por los estatutos.

ARTÍCULO 26.- Convocatoria a la asamblea general de accionistas. - La junta directiva, el representante legal, su suplente o la revisoría fiscal de la sociedad podrán convocar a la asamblea general de accionistas mediante comunicación escrita, electrónica, telefónica, o cualquier medio expedito considerado apropiado, dirigida a cada accionista con al menos cinco (5) días hábiles de antelación. Para reuniones extraordinarias la convocatoria deberá hacerse con mínimo tres (03) días hábiles de anticipación. En los eventos en los que la convocatoria a asamblea general de accionistas sea necesaria debido a temas urgentes según la junta directiva, esta podrá llevarse por derecho propio de forma virtual o sin que medie más de (01) un día entre la convocatoria y la realización de la reunión.

Para el cómputo de los días no debe tenerse en cuenta el día de la convocatoria ni el día de la reunión. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión.

Parágrafo primero. Cualquier convocatoria a asamblea que se haga sin el lleno del requisito anterior no será válida.

Parágrafo segundo. Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán convocar a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.

Parágrafo tercero. Cuando hayan de aprobarse operaciones de transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco (05) días hábiles anteriores a la reunión.

Parágrafo cuarto. Son accionistas hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos o reglamentos.

ARTÍCULO 27.- Reuniones. - La Asamblea de accionistas se reunirá ordinariamente una vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convocada por ella misma, por el representante legal, su suplente, el revisor fiscal o por al menos accionistas que representen el 20% de las acciones suscritas.

Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad entre otras cosas, estudiar las cuentas, el balance general de fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la situación económica y financiera de la sociedad.

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes.

Parágrafo primero. - Reunión por derecho propio: En el evento en que, transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione la administración de la sociedad. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de accionistas, únicamente sobre el reparto de utilidades y la aprobación de los estados financieros. En ningún caso en las reuniones por derecho propio podrán modificarse las causales de exclusión de los accionistas o se podrán modificar los estatutos, a menos que para ello se cuente con el 100% de las acciones suscritas con derecho

a voto. Tampoco se podrán considerar o aprobar temas que por disposición legal o estatutaria deban contar con quorum específico y mayorías especiales.

Parágrafo segundo. - Reunión de segunda convocatoria: Si se convoca la Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de accionistas, únicamente sobre el reparto de utilidades y la aprobación de los estados financieros. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de accionistas, sobre otros asuntos, respetando los quóruns y mayorías especiales legal y estatutariamente establecidos.

Parágrafo tercero. - Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial. En este caso, la convocatoria deberá realizarse al menos con dos (02) días de antelación a la reunión, a menos que se trate de temas determinados como urgentes por la Junta Directiva, en cuyo caso se aplicarán las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 26 para tales casos. Estas reuniones pueden desarrollarse por medio virtual a través de la teleconferencia. Para la toma de decisiones deberán respetarse las mayorías y quorum estatutarios.

Parágrafo cuarto. - Reuniones universales: La Asamblea General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare debidamente representada la totalidad de los accionistas.

ARTÍCULO 28.- Régimen de quórum y mayorías decisorias: Como regla general, la asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) por de las acciones suscritas con derecho a voto. Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos el setenta por ciento (70%) de las acciones presentes.

No obstante, lo anterior, para los casos que se contemplan a continuación la asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas con derecho a voto y la decisión deberá ser aprobada por unanimidad del cien por ciento (100%) de las acciones presentes.

- a) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
- b) La modificación de la fórmula de solución de controversias acudiendo a la jurisdicción ordinaria.

- c) Cualquier modificación sobre las disposiciones estatutarias sobre el derecho de preferencia o el carácter intuitu personae de los accionistas.
- d) La igualdad accionaria.
- e) La exclusión o pérdida de la calidad de accionistas.
- f) El reconocimiento de la calidad de accionistas solo en los eventos contemplados en estos estatutos.

Parágrafo primero. - Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008 esto es, cuando la sociedad por acciones simplificada se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta (50%) o más del patrimonio líquido de la sociedad en la fecha de enajenación.

Se aclara que se cita la norma respecto a lo que se considera cesión global mas no al voto favorable que se ha decidido sea el enunciado al inicio del artículo.

ARTÍCULO 29.- Actas. - Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados con indicaciones de las acciones suscritas que poseen o representan, los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.

Las actas deberán ser firmadas por el presidente, el secretario de la asamblea y por las personas designadas para redactarla, en caso de que no se hayan designado personas, deberán ser firmadas por todos los asistentes a la asamblea previa lectura y revisión de su contenido. La copia de estas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. En todo caso las actas deberán ser firmadas en todas sus hojas por el presidente y secretario de la asamblea.

ARTÍCULO 30. - Integración y aprobación del REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de la Sociedad ASOVELEÑOS SAS. Desde el momento de reunión para la constitución de ASOVELEÑOS S.A.S, la Junta Directiva ha integrado y presentado a todos los accionistas, en forma digital, el contenido del REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de la Sociedad ASOVELEÑOS SAS que ha sido discutido y se considera parte integra de estos estatutos pues fija la guía a seguir en el tema de emisión, colocación y readquisición de acciones tal como ha sido concebida la sociedad incluso desde antes de llevar a cabo la constitución de la misma, atendiendo a los pilares de la sociedad de igualdad accionaria y carácter intuitu personae de los accionistas iniciales y la prohibición de diez (10) años renovables para que terceros adquieran la calidad de accionistas salvo los casos señalados en este estatuto.

Se entiende que con este acto privado se da también la aprobación del REGIMEN y REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, COLOCACIÓN y READQUISICIÓN DE ACCIONES de la Sociedad ASOVELEÑOS SAS y su integración estatutaria.

Para que la Asamblea pueda deliberar sobre asuntos relacionados, se requerirá la participación de un número de accionistas, ya sea singular o plural, que represente al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones, y la aprobación del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes.

ARTÍCULO 31. - Junta Directiva. La Junta Directiva se compone de 5 miembros principales quienes tendrán un suplente personal cada uno. El Representante Legal podrá ser miembro de la Junta Directiva, pero en caso de que no lo sea, tendrá voz, pero no voto en las reuniones de la misma y no devengará remuneración especial por su asistencia a las reuniones de ella.

ARTÍCULO 32. – Periodo de duración. El período de duración de los miembros principales y sus suplentes en la Junta Directiva, será de un (01) año, y unos y otros podrán ser reelegidos o removidos por decisión de la asamblea general de accionistas. La junta directiva designará de su seno un presidente y un vicepresidente.

ARTÍCULO 33. - presidente de la Junta Directiva. La Junta Directiva elegirá en su seno un presidente que presidirá sus sesiones. En ausencia de éste presidirá la persona designada por la misma junta. El Representante Legal tendrá voz, pero no voto en las deliberaciones de la Junta Directiva, a menos que forme parte de ella como principal o suplente en ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 34. - Reuniones. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada mes, en la fecha que ella misma señale y podrán ser convocadas por la misma

junta, por el Representante Legal, el Revisor Fiscal o por uno de sus miembros que esté actuando como principal.

ARTÍCULO 35. Quórum y decisiones. - La Junta Directiva podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones con la presencia y los votos de la mayoría de los miembros que la componen.

ARTÍCULO 36. Funciones. - Son funciones de la Junta Directiva:

- a) Dictar su propio reglamento y aprobar el reglamento interno de la empresa.
- b) Crear todos los cargos o empleos subalternos que sean necesarios para la cumplida administración de la sociedad, señalarles sus funciones, atribuciones y remuneración respectiva.
- c) Autorizar al establecimiento de sucursales o agencias;
- d) Autorizar al Representante Legal para celebrar todos los actos o contratos, cualquiera que sea su cuantía, incluso aquellos relativos a la adquisición y enajenación o gravamen de bienes raíces;
- e) Examinar por sí, o por comisiones de su seno, los libros y cuentas de la sociedad, comprobar los valores que tenga la sociedad y examinar los dineros en caja;
- f) Establecer las normas que han de regir la contabilidad de la sociedad, señalando las cuotas o porcentajes que se deben apropiar con carácter de gastos para amparar el patrimonio social o para cubrir las obligaciones a cargo de la empresa,
- g) Interpretar las disposiciones de los Estatutos cuando en su aplicación surgieren dudas y someterlas posteriormente a la Asamblea General y cuidar del estricto cumplimiento de los Estatutos Sociales;
- h) Decidir qué acciones judiciales deben iniciarse y autorizar al Representante Legal para que designe a los apoderados en las controversias tanto judiciales como extrajudiciales;
- i) Resolver que se sometan a arbitraje o que se transijan las diferencias de la sociedad con terceros;
- j) Autorizar la celebración de pactos colectivos de trabajo fijando previamente las condiciones entre las cuales deban hacerse y designar los negociadores que representen a la empresa;
- k) Aprobar los reglamentos de trabajo e higiene de la empresa;
- l) Presentar a la Asamblea General, con las cuentas e inventarios, un informe razonado de la situación financiera de la compañía y proponer la distribución de las utilidades;
- m) En general, desempeñar todas las funciones para el cumplido manejo de los negocios sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 37. Actas -. Las deliberaciones y acuerdos de la Junta se harán constar en un libro de actas que deberán ser firmadas por las personas que hayan presidido la reunión y el secretario de la misma.

ARTÍCULO 38.- Representación Legal. La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural, accionista, designado por la asamblea general para un término de dos (02) años.

En caso de que la asamblea general no realice un nuevo nombramiento al cabo del vencimiento el termino inicial para el cual fue nombrado se entenderá que se le ha confirmado en el cargo para un nuevo periodo de dos (02) años, de tal forma que el representante legal continuará en el ejercicio de su cargo hasta tanto se efectúe una nueva designación para un nuevo periodo.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general, de deceso o de incapacidad del mismo.

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso de su vínculo.

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

Parágrafo: Exclusión de relación laboral. En consideración a que la sociedad esta regida por un principio de igualdad accionario y el carácter de intuito personae para reconocer la calidad de accionista, se advierte que en tratándose del vínculo del representante legal este puede revestir el carácter de laboral, siempre que deba ejecutar las directrices que para la ejecución de lo decidido en la Junta Directiva y pueda considerarse que se da la subordinación, en caso contrario se excluye la calidad del vínculo como laboral.

ARTÍCULO 39.- Facultades del representante legal. La sociedad tendrá un representante legal que podrá ser miembro de la Junta Directiva, con un suplente que reemplazará al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

Este ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes:

- 1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional.
- 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos.
- 3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.
- 4) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas.
- 5) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Junta Directiva.
- 6) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía.
- 7) Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la sociedad.
- 8) Convocar la Junta Directiva al menos una vez al mes y mantenerla informada del curso de los negocios sociales.
- 9) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta Directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la Asamblea o Junta Directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto.
- 10) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.
- 11) Hacer cumplir y ejecutar la cláusula penal o estimación anticipada de perjuicios para el caso de violación de la CLAUSULA DE NO COMPETENCIA por parte de aquellos accionistas que valiéndose de la información a la que tienen acceso respecto de los clientes de la sociedad pudieran llegar a incurrir en las conductas descritas, siendo establecidos los perjuicios por el valor de los utilidades que haya arrojado la relación comercial con dicho cliente en el ultimo año, proyectado para un termino de cinco (05) años como mínimo.

Parágrafo primero – Limitación.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

Parágrafo. - El representante legal suplente reemplazará al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas hasta tanto sea nombrado un nuevo representante legal principal o este retorne.

ARTÍCULO 40.- Revisoría Fiscal. La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de dicho cargo, se procederá a la designación por parte de la asamblea general de accionistas, y su nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de la sociedad.

Capítulo IV

Estados Financieros, Reservas Y Distribución De Utilidades

ARTÍCULO 41.-. Estados Financieros Y Derecho De Inspección. La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de diciembre, la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general de conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas, los cuales se someterán a la consideración de la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria junto con los informes, proyectos y demás documentos exigidos por estos estatutos y la ley.

Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la administración, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para su aprobación.

ARTÍCULO 42. Reserva Legal. De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad destinará anualmente un diez por ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito conforme se anuncia en el parágrafo primero del artículo séptimo.

ARTÍCULO 43. Utilidades, Reservas Y Dividendos. Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y dividendos. La repartición de dividendos se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las

acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo, en las épocas que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo sin exceder de un año para el pago total; si así lo deciden los accionistas en Asamblea, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. En este último caso, no serán aplicables los artículos 155 y 455 del Código de Comercio y se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 de los presentes estatutos.

Capítulo V

Disolución y Liquidación

ARTÍCULO 44.- Disolución.- La sociedad se disolverá:

1. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
2. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
3. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea de acuerdo con las mayorías establecidas para tal fin;
4. Por orden de autoridad competente, y
5. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.

ARTÍCULO 45.- Enervamiento de las causales de disolución. - Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis (06) meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el numeral 6 del artículo anterior. En todo caso para acogerse a lo dispuesto en este artículo la Asamblea General de Accionistas, deliberará con un número de accionistas que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones, y requerirá la aprobación del sesenta por ciento (60%) de las acciones presentes.

ARTÍCULO 46.- Reactivación. - La asamblea general de accionistas en cualquier momento posterior a la iniciación de la liquidación, acordar la reactivación de la sociedad siempre que el pasivo externo no supere el 70% de los activos sociales y que no se haya iniciado la distribución de los remanentes a los accionistas.

Para la reactivación, el liquidador de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas un proyecto que contendrá los motivos que dan lugar a la misma y los hechos que acreditan las condiciones previstas en el inciso anterior.

Igualmente deberán prepararse estados financieros extraordinarios, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, con fecha de corte no mayor a treinta días contados hacia atrás de la fecha de la convocatoria a la reunión del máximo órgano social.

La decisión de reactivación debe ser aprobada por el 100% de las acciones suscritas.

ARTÍCULO 47.- Liquidación. - La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades señalado en los artículos 225 y siguientes del Código de Comercio. Hará la liquidación la persona o personas designadas por la Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara liquidador, tendrá carácter de tal del Representante Legal.

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.

Capítulo VI

Disposiciones Varias

ARTÍCULO 48.- Solución de controversias. - Salvo que se haya establecido disposición especial en los presentes estatutos, toda diferencia que surja entre un accionista con el órgano de dirección y/o el representante legal, y entre éste y la sociedad, se resolverá ante la jurisdicción ordinaria competente.

Artículo 49.- Limitación a proveedores de bocadillo y otros productos. - Los accionistas acuerdan que, para llevar a cabo el objeto de compra y venta de productos como el bocadillo, productos de confitería, dulcería tradicional a base de frutas o cualquier otro producto fabricado por los accionistas de ASOVELEÑOS S.A.S, tanto la Junta Directiva como el Representante Legal solo podrán contratar con dichos accionistas. En tal caso la Junta Directiva deberá comunicar a todos los accionistas la existencia del negocio, los productos requeridos junto con sus fichas técnicas y demás documentos necesarios para establecer las condiciones del negocio. Los accionistas contarán con un plazo mínimo de quince (15) días hábiles para manifestar su interés de participar en el negocio y enviar muestras de sus productos. Al finalizar dicho plazo, la Junta Directiva o el Representante Legal convocarán a Asamblea General de Accionistas en cualquiera de sus modalidades para definir la participación de los accionistas en el negocio.

Parágrafo primero.- Contratación con un tercero. - En todo caso, para poder contratar con un tercero, el suministro de este tipo de productos, la decisión deberá ser tomada por la Asamblea General de Accionistas, la cual deliberará con un número de accionistas que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones, y requerirá la aprobación del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes.

ARTÍCULO 50.- Causales de exclusión de accionistas. - Serán causales de exclusión de accionistas de la sociedad, además de las contempladas en la ley las siguientes:

1. Que el accionista sea investigado y/o sancionado por delitos asociados a lavado de activos, tráfico de sustancias prohibidas, financiación del terrorismo o corrupción o se encuentren reportados o se incluyan en el futuro en algunas de las listas internacionales tales como la llamada Lista Clinton, OFAC o similares.
2. Incumplimiento de cualquiera de los procedimientos establecidos para la transferencia de acciones incluido el derecho de preferencia.
3. Falta de reporte del cambio de control.
4. Falta de acuerdo para elegir un representante del paquete accionario en los casos de sucesión por muerte de una persona natural accionista.
5. La suscripción de cualquier tipo de contrato comercial de suministro, maquila, etc., ya sea de forma verbal o escrita, entre un accionista y un tercero que tenga o no tenga contratos comerciales suscritos con Asoveleños S.A.S y que verse sobre productos que puedan ser competencia directa de Asoveleños S.A.S., constituirá una causa de exclusión automática del accionista de la sociedad, siempre y cuando se demuestre que dicha relación comercial surgió con posterioridad al negocio con Asoveleños S.A.S.
6. El incumplimiento reiterado de los reglamentos, procedimientos y demás normatividad interna que expida Asoveleños S.A.S. en el marco del desarrollo de su objeto social.
7. Cualquier acto o conducta que viole la cláusula de competencia desleal que haya cometido el accionista en contra de Asoveleños S.A.S y cualquiera de sus negocios.

ARTÍCULO 51.- Procedimiento para aplicación de las causales de exclusión. - Para excluir a un accionista deberá procederse con un procedimiento de tres etapas:
1.- determinación y puesta en conocimiento por parte del representante legal;
2.- Configuración de Causal por parte de la junta directiva;
3.- Sanción por parte de la asamblea general.

En una primera etapa se llevará a cabo la determinación de la causal y puesta en conocimiento del accionista de la o las posibles causales, enviando un requerimiento escrito por parte del representante legal de la sociedad a aquel accionista para que rinda sus descargos frente a la o las conductas de las cuales se le señala.

Una segunda etapa que inicia una vez obtenido el pronunciamiento por parte del accionista frente a lo señalado, procediendo a resolverse sobre la configuración o no de la causal por parte de la junta directiva de la sociedad a efectos de establecer si se configuran o no las causales de las cuales se le señale al accionista.

Una tercera etapa en caso de establecerse que se configuran una o cualquiera de las causales se procederá a adelantar proceso sancionatorio, el cual estará a cargo de la Asamblea General de accionistas, quien será la facultada para decidir sobre la exclusión al accionista y para ello deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento (70%) de las acciones y con aprobación del cien por ciento (70%) de las acciones presentes.

ARTÍCULO 52.- Remisión normativa. - De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 del Código de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se registrará por lo dispuesto en la ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales aplicables a las sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales previstas en el Título I del libro Segundo del Código de Comercio.

Capítulo VII

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad

ARTÍCULO 53.- Nombramientos. Mientras la Asamblea General y la Junta Directiva no hagan nuevas designaciones, se hacen los siguientes nombramientos:

Junta Directiva

Principales

.....
.....

Suplentes

.....
.....

Representante Legal

.....

Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, la empresa formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.

En constancia firman los accionistas constituyentes:

Nombre	Tipo de Documento	No.	Firma
Nidia Lucia Grandas Castañeda	C.C.	63'325.685	
José Carmelino Caicedo Fajardo	C.C.	19'370.773	
Marco Hernando Morales Gonzalez	C.C.	13'955.713	
Pedro Alonso Rivera Gonzalez	C.C.	5'787.971	
Carlos Arturo Rivera	C.C.	13'950.839	
Perdomo Pinzón Fredy Antonio	C.C.	79'970.931	
Yebrail Garzón Morales	C.C.	13'955.383	
Norma Aidali Quitian	C.C.	23'783.280	
Molina Luis Carlos	C.C.	79'436.470	
Mauricio Rodríguez Jiménez	C.C.	13'955.875	
Serrano Pardo Claudia Patricia	C.C.	1.101'752.294	
Carlos German Martínez Díaz	C.C.	13'950.034	

Etelvina González	León	C.C.	63'434.230	
Serrano Jairo Alonso	Pardo	C.C.	13'951.512	
Jaime Díaz Roa		C.C.	5'779.278	
Said Camacho	Díaz	C.C.	13'955.261	